

<제11장 행정심판의 일반론.제01절 서설>

[기출][2020-2]이의신청에 대한 행정청의 기각결정을 행정심판의 기각재결로 볼 수 있는지 여부

《【문제2】 甲은 태양광발전시설을 설치하기 위해 관할 군수 乙에게 개발행위허가를 신청하였으나 乙은 산림훼손 우려가 있다는 이유로 거부처분을 하였다. 甲은 「민원처리에 관한 법률」 제35조에 따라 乙에게 이의신청을 하였다. 乙은 甲의 이의신청을 검토한 후 종전과 동일한 이유로 이의신청을 기각하는 결정을 하였다. 乙의 기각결정을 행정심판의 기각재결로 볼 수 있는지 설명하시오. (25점)》

「민원처리에 관한 법률 제35조」

㉞ 민원인은 제1항에 따른 이의신청 여부와 관계없이 「행정심판법」에 따른 행정심판 또는 「행정소송법」에 따른 행정소송을 제기할 수 있다.》

<문제2> 이의신청에 대한 행정청의 기각결정을 행정심판의 기각재결로 볼 수 있는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 태양광발전시설 설치를 위한 개발행위허가 거부처분에 대하여 민원 처리에 관한 법률(이하 `민원처리법`)상 이의신청을 하였고, 乙은 종전 처분과 동일한 사유로 이의신청을 기각하는 결정을 한 상황이다. 쟁점으로 <민원처리법상 이의신청에 따른 기각결정이 행정심판법상 행정심판의 기각재결에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이의신청 결정의 법적 성질과 행정심판 재결 해당 여부에 대해 설명한다.

II. 이의신청과 행정심판의 관계에 관한 법리

1. 양 제도의 법적 성격과 구별 기준

(1) 민원처리법상 이의신청의 성격

- 민원처리법상 이의신청은 처분을 행한 당해 행정청(처분청)으로 하여금 스스로의 판단을 재고하여 잘못이 있는 경우 자발적으로 처분을 시정하도록 유도하는 행정청 내부의 임의적 자가시정 절차에 불과하다.

(2) 행정심판법상 행정심판의 성격

- 행정심판은 처분청과 독립된 합의제 의결기관인 행정심판위원회가 행정처분의 위법·부당 여부를 제3자적 입장에서 엄격하게 사법(司法)에 준하는 절차를 거쳐 심리·판단하는 준사법적 행정구제 제도이다.

2. 대법원 판례의 입장

(1) 이의신청 기각결정의 처분성 부정

- “대법원”은 거부처분에 대하여 민원처리법에 따른 이의신청을 한 경우, 이의신청을 받아들이지 아니하는 기각결정은 당초의 거부처분을 그대로 유지하겠다는 의사를 다시 확인하여 통지한 것에 불과하다고 본다. 따라서 이는 신청인의 권리·의무에 새로운 법적 변동을 일으키는 공권력의 행사가 아니므로 독립된 행정처분에 해당하지 않는다.

(2) 행정심판 재결과의 차별성

- “대법원”은 민원처리법에 따른 이의신청은 행정심판법에 따른 행정심판과 법적 성질을 전혀 달리하는 독립된 간이 절차라고 본다. 따라서 이의신청에 대한 기각결정 내지 기각 통지는 행정심판법상 재결(기각재결)에 해당하지 않으며, 이의신청에 대한 통지를 받은 날부터 행정소송의 제소기간이 새롭게 기산되지 않는다고 엄격하게 판단한다.

III. 사안의 적용

1. 이의신청과 행정심판의 실체법적 단절성

(1) 임의적 구제수단의 명문화

- “민원처리법 제35조 제3항”은 민원인은 이의신청 여부와 전혀 관계없이 행정심판 또는 행정소송을 독자적으로 청구할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 이의신청 절차가 행정심판을 대체할 수 없음을 입법적으로 선언한 것이다.

(2) 乙의 기각결정의 법적 본질

- 군수 乙이 행한 기각결정은 자신의 기존 개발행위허가 거부처분이 적법함을 내부적으로 확인하고 재통지한 것에 불과하다. 준사법적 독립성을 지닌 행정심판위원회의 실질적 재결 절차를 거친 적이 없으므로, 이를 기각재결로 선택할 수 없다.

2. 소송법적 효과와 한계

(1) 재결정 자격의 결여

- 처분을 내린 군수 乙은 행정심판법상의 재결청 내지 행정심판위원회가 될 수 없으므로 乙의 독단적 기각 결정은 재결로서의 효력 자체가 발생할 수 없다.

(2) 제소기간 기산점의 고정

- 따라서 甲은 乙의 기각결정 통보일을 기준으로 소송을 제기해서는 안 되며, 당초의 개발행위허가 거부처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 행정심판을 청구하거나 취소소송을 제기하여야 소송요건을 준수하게 된다.

IV. 결론

- 결론적으로 관할 군수 乙이 甲의 이의신청에 대하여 내린 기각결정은 행정심판법상 행정심판의 기각재결로 볼 수 없다. 민원처리법상 이의신청은 행정청 내부의 임의적 자가시정 수단에 불과하여 준사법적 권리구제 수단인 행정심판과 본질적으로 구별되며, “대법원” 역시 이의신청 기각결정에 대하여 독자적 처분성 및 재결로서의 성격을 일관되게 부정하기 때문이다. 따라서 甲은 이의신청 기각 통지를 받은 날이 아닌, 당초의 거부처분을 안 날을 기준으로 90일의 불변기간 내에 독자적인 행정쟁송을 제기하여야 적법하게 권리를 구제받을 수 있다.